

1501106-86.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... em abril de 2021 também por tráfico de drogas. Mencionou que, em abril de 2022, voltou a ser preso por tráfico, no mesmo bairro. Citou que é usuário de maconha e, quando adolescente, praticou ato infracional equiparado ao crime de tráfico de droga.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Em que pese a negativa do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501106-86.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501106-86.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283572/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 14673505 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 13740/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2283572 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 13740/20/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO LUIZ PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Fernando Luiz Pereira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por duas vezes.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 13 de novembro de 2020, às 15 horas, na Rua Evaldo Henki Neto, 2-32, Bairro Fortunato Rocha Lima, nesta cidade de Bauru/SP, trazia consigo, para o tráfico ilícito, 4,11g (quatro gramas e onze centigramas) de maconha, repartidos em 5 (cinco) porções, substância entorpecente que causa

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, segundo a exordial, o acusado, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 15 horas, na Rua Evaldo Henki Neto, 2-32, Bairro Fortunato Rocha Lima, nesta cidade e Comarca de Bauru-SP, o acusado tinha em depósito e guardava, para o tráfico ilícito, 30,05g (trinta gramas e cinco centigramas) de maconha, repartidos em 47 (quarenta e sete) porções, e 0,94g (94 centigramas) de cocaína, repartidos em 10 (dez porções), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 22/24), autos de exibição/apreensão (fls. 25/26), laudo de constatação preliminar (fls. 28/33) e laudo definitivo (fls. 72/74).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise da formalidade do ato (fls. 58/61), foi concedida a liberdade provisória ao acusado, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 117/119, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 131), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 134).

A decisão de fls. 141/142 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, interrogatório debates e julgamento de fls. 202/204 foi ouvida a testemunha Maria Regina Rodrigues de Moura.

Na audiência em continuação de fls. 167/169, foram ouvidos os policiais militares e foi interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 177/186 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com a exasperação da pena-base nos termos da personalidade transviada e art. 42 da Lei Antidrogas, a valoração da menoridade relativa e da agravante do "estado pandêmico", o afastamento do "tráfico-privilegiado", fixando-se o regime inicial fechado.

Já a Defensoria Pública às fls. 190/200 pleiteou, em síntese, em preliminar, pela ilicitude da prova, face a inexistência de autorização para ingressar no domicílio, e, no mérito, pela absolvição por falha no arcabouço probatório, nos termos do art. 386, VII do CPP, ou o afastamento da agravante do "estado pandêmico", a constatação da atenuante da "menoridade relativa", o lançamento da pena-base no mínimo legal, a aplicação da benesse contida no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar deve ser ultrapassada.

Com efeito, no depoimento dos policiais forçoso convir que o acusado, efetivamente, vendia as drogas.

Tanto que, ao ser visto, com o suposto "comprador", tentou fugir.

Isto basta:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS.

POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS IN CASU. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - In casu, restou configurada a flagrância permanente de tráfico de entorpecentes, com base em fundados indícios (patrulhamento em área conhecida como ponto de venda de drogas, sendo o paciente avistado em conduta suspeita - guardando frasco plástico, no momento em que avistou a viatura, e passando a caminhar na direção contrária) -, ainda em via pública.

IV - Realizada busca pessoal, fora da residência, foram encontradas com o paciente

drogas embaladas em porções individuais, tendo ainda, consoante as instâncias de origem, ocorrido a confissão acerca da conduta ilícita, bem como a indicação da existência de mais produtos entorpecentes em estoque em seu domicílio (de propriedade de seu pai, sendo um quarto ocupado pelo paciente). Dessa feita, devidamente configurado o flagrante permanente, fundado em justa causa, resta autorizado o ingresso no domicílio.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 718117 / SP, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 22/03/2022)

Portanto, fica a preliminar rejeitada.

No mérito, a pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 22/24), autos de exibição/apreensão (fls. 25/26), laudo de constatação preliminar (fls. 28/33) e laudo definitivo (fls. 72/74).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares João Henrique Coutinho de Souza e Luís Paulo dos Santos Quintanilha, na fase judicial (mídia SAJ), em resumo, disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro Fortunato Rocha Lima quando avistaram o acusado, fazendo contato com um motociclista. Afirmaram que, quando ambos avistaram a viatura, imediatamente fugiram. Informaram que o motociclista conseguiu fugir, mas o réu foi abordado. Esclareceram que, no bolso de bermuda do acusado, havia cinco porções de maconha e, aproximadamente, treze reais. Mencionaram que ele declarou, informalmente, que estaria vendendo drogas para aquele motociclista. Citaram que, como estavam em frente à residência dele, indagaram ao réu se ele possuía mais drogas no imóvel. Asseveraram que ele confirmou, e, por isso, entraram na casa com a autorização dele. Disseram que, em buscas pelo local, encontraram 47 porções de drogas numa piscina vazia, além de uma balança de precisão, e mais dez porções de 'crack' num sofá velho. Afirmaram que, no local, ocorre intenso tráfico de entorpecente.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a

imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,

Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Fernando Luiz Pereira sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática delitiva. Disse que foi abordado pelos policiais, dentro de sua casa. Afirmou que eles 'apareceram com uma sacola com drogas', dizendo que lhe pertencia. Informou que não havia balança de precisão. Esclareceu que obteve a liberdade, mas foi preso, novamente, em abril de 2021 também por tráfico de drogas. Mencionou que, em abril de 2022, voltou a ser preso por tráfico, no mesmo bairro. Citou que é usuário de maconha e, quando adolescente, praticou ato infracional equiparado ao crime de tráfico de droga.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Em que pese a negativa do acusado, a sua versão permaneceu solteira nos autos.

Com efeito, os policiais o avistaram em efetivo ato de venda, em conhecido ponto de tráfico.

Ao ser observado e percebido, o réu tentou fugir.

Depois, importante citar que o acusado foi visto, nas redondezas, em pelo menos outros dois envolvimento por tráfico e que, segundo o "pregressamento" de fls. 11, não possuía vícios.

De se citar, ainda, que as drogas apreendidas no domicílio são compatíveis com os demais.

Em acréscimo, não é crível que os policiais tenham "plantado" uma balança de precisão. Logo, a versão do réu não se sustenta.

Portanto, o delito está comprovado.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza de parte da droga (crack) denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da

apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, caracterizada a menoridade relativa, o que atenua a pena em 1/6, atingindo 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o acusado dedicava-se a atividades criminosas desde a seara Infracional.

Depois, como dito, cometeu ao menos mais dois delitos de tráfico, após os fatos aqui delineados (fls. 144/147 e 164/166).

No ponto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na variedade dos entorpecentes apreendidos - 81,5g maconha e 30,7g cocaína -, na própria confissão do agente e nos registros de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio e de furto que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo

probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. (...)

(STJ, 5ª Turma, HC 447045 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07/08/2018).

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Se no interregno entre a prática de um delito de tráfico e a correspondente sentença condenatória o acusado vem a cometer outro delito da mesma ou de natureza diversa, indicando a "dedicação às atividades criminosas", poderá o julgador afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, instituto reservado para aqueles em que o tráfico se afigura como um evento isolado em suas vidas. 2. In casu, no momento da prolação da sentença condenatória, o magistrado a quo ressaltou que o réu já cumpria pena por tráfico e exploração de jogos de azar, delitos os quais, embora se refiram a fatos posteriores aos ora versados, servem para o fim de negar o reconhecimento do privilégio. (...)

(STJ, 6ª Turma, HC nº 408.674 - SP, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28/11/2017)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado, eis que é o único apto a atender às finalidades da pena, quais sejam: preventiva e repressiva.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Ademais, a droga era variada (maconha e cocaína) e foi apreendida parte com o acusado (quando efetivamente realizaria os atos de mercancia), e o restante em sua residência.

Além disso, o regime mais gravoso é o único apto a reprovar e principalmente ressocializar, ante o "histórico" infracional, bem como os envolvimento posteriores por infração análoga.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e, desta feita, CONDENO o réu Fernando Luiz Pereira, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, e nesta condição poderá recorrer.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/26. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto à balança pequena de precisão e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a

exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA